

일련번호	[1]
감 사 자	■■■

주 의

제 목 산출내역서상 산업안전보건관리비 검토 미흡
관 계 부 서 ○○○○○부, □□□□부
조 치 부 서 ○○○○○부, □□□□부
내 용

감사대상 기간 계약상대자가 제출한 산출내역서의 산업안전보건관리비를 확인한 결과, 현장설치도 구매 및 용역계약에서 산출내역서의 산업안전보건관리비가 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 산정된 금액보다 부족하게 계상되었음

1. 업무개요

우리회사는 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 총공사금액 2천만원 이상의 공사※에 대해서 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 목적으로 공사의 종류 및 규모에 따라 도급공사비에 산업안전보건관리비를 계상하여 계약상대자에게 정산·지급하고 있다.

※ “협력기업 안전관리 절차서”에 의거하여 2천만원 미만의 공사, 용역계약에도 필요한 경우 산업안전보건관리비 계상 가능

2. 관계규정 및 판단근거

「산업안전보건법」 제72조(산업안전보건관리비의 계상 등)와 같은 법 시행규칙 제89조(산업안전보건관리비의 사용)에 근거를 둔 고용노동부 고시 제2018-72호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」의 [재정·개정이유]를 살펴보면 ‘산업안전보건관리비가 공사 입찰과정에서 낙찰률을 적용받음으로써 당초 계상된 금액보다 감액되는 문제점을 해소하고자 제5조제1항을 개정한다’라고 명시하고 있으며, 「2024년 건설업 산업안전보건관리비 해설집」에 따르면 ‘2019년 1

월 1일 이후 건설공사를 발주하는 경우 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 산정된 금액을 대상으로 조정 없이 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다.’ 라고 답변하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 ○○발전본부에서 발주한 공사 및 용역, 현장설치도 구매 계약 총 210건 중 산업안전보건관리비를 계상한 151건에 대해 산업안전보건관리비 사용 및 정산 내역을 확인한 결과, 아래 [표 1]과 같이 총 2건의 계약에서 산업안전보건관리비 계상금액이 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 산정된 금액보다 부족하게 계상되었다.

[표 1] 산업안전보건관리비 부족 계상 내역

순번	계 약 명	담당부서	계약금액(원)	산업안전보건관리비(원)	
				예정가격	산출내역서
1	복합 1호기 6.9kV 고압차단기(VCB) 제작구매(현장설치도)	○○○○○부	347,000,000	2,044,181	383,286
2	수질 TMS설비 위탁관리 용역	□□□□부	131,940,000	3,149,004	2,795,290

담당부서에서는 계약상대방이 산출내역서를 제출할 때 산업안전보건관리비 등 낙찰률 적용 배제 비목에 대해 예정가격 작성 시 산정된 금액과 일치하는지 여부를 철저히 검토하여야 하나, 이를 확인하지 않고 제출된 산출내역서를 그대로 확정함으로써 산업안전보건관리비 집행 가능 금액이 축소되었다.

관계부서 의견 관련사항 담당자들은 산출내역서 검토 시 산업안전보건관리비는 낙찰률을 배제하여야 한다는 사실을 인지하지 못하였으며, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 철저히 관리하겠다는 답변을 제시하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은 계약상대자의 산출내역서 확인 시 낙찰률 적용 유무를 철저히 검토하여 산업안전보건관리비가 근로자의 산업재해 및 건강재해

예방에 적절하게 집행될 수 있도록 관계부서에 재발방지 교육을 시행하여 주시기
바랍니다.(주의)